

หนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและข้อตกลง พหุสัญญาสิทธิ์เด็ดขาด

ข้อกำหนดเชิงลึกในการเข้าถึง ใช้งาน และดัดแปลงรหัสต้นฉบับผ่านแพลตฟอร์ม GitHub (เวอร์ชัน
ภาษาไทย)

บทนำอารัมภบทและเจตนารมณ์แห่งสิทธิ์ (DETAILED PREAMBLE)

หนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และข้อตกลงพหุสัญญาสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายที่มีความโปร่งใสและมีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมสูงสุด โดยให้ครอบคลุมและผูกพันต่อบรรดาผู้พัฒนาซอฟต์แวร์, ซอร์สโค้ด (Source Code), สคริปต์ (Scripts), ฟังก์ชันการประมวลผล (Functions), อัลกอริทึม (Algorithms), ชุดคำสั่งซอฟต์แวร์, ไฟล์คอนฟิกูเรชัน, คลาสโครงสร้างวัตถุ, ไฟล์ประกอบการจัดรูปแบบโครงสร้างข้อมูล, ตลอดจนเอกสารอธิบายวิธีการใช้งานหรือวิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ปรากฏและถูกจัดตั้ง จัดเก็บ เผยแพร่ หรือจัดแสดงไว้ภายในคลังข้อมูล (Repository) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบคลังข้อมูลสาธารณะ (Public Repository) หรือคลังข้อมูลส่วนบุคคล (Private Repository) บนแพลตฟอร์มผู้ให้บริการรหัสต้นฉบับระดับโลกของ GitHub

บรรดาชุดข้อมูล รหัสคำสั่ง และองค์ประกอบทางวิศวกรรมกรรมคอมพิวเตอร์ที่ระบุมาทั้งหมดข้างต้น ได้รับการสร้างสรรค์ ตรวจสอบ ตกผลึกโครงสร้าง และถือครองลิขสิทธิ์รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวภายใต้ระบบระบุเอกลักษณ์อัตลักษณ์และนามแฝงผู้แต่ง **W4RYG** ซึ่งต่อไปในหนังสือสัญญาอนุญาตฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ทรงสิทธิ์" โดยผู้ทรงสิทธิ์มีเจตนารมณ์ในการเผยแพร่ผลงานนี้เพื่อขับเคลื่อนและเปิดโอกาสให้แก่บุคคลทั่วไป, นักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ, สมาชิกชุมชนนักเขียนโปรแกรม, คณะผู้วิจัยระบบสารสนเทศ, ตลอดจนองค์กรหรือนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้รับสิทธิ์" หรือ "ผู้ใช้งานทุกคน" ได้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงและศึกษาระบบงานวิศวกรรมข้อมูลภายใต้กลไกการเปิดเผยรหัสต้นฉบับแบบโอเพนซอร์ส (Open Source Software Ecosystem)

การที่ผู้ใช้งานทุกคนรวมถึงบุคคลภายนอกใด ๆ กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ย่อมถือเป็นการแสดงเจตนาอันแข็งขันและบริสุทธิ์ในการยอมรับข้อตกลง เชื้อไข และภาระผูกพันทางกฎหมายทุกประการโดยไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง การกระทำดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การกดเข้าเยี่ยมชมหน้าคลังข้อมูล, การกดคัดลอกสาขาข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด (Forking), การส่งคำสั่งโคลนข้อมูลผ่านระบบ Git (Cloning), การดาวน์โหลดชุดข้อมูลคอมพิวเตอร์ในรูปแบบสคริปต์หรือไฟล์บีบอัด (Downloading), การนำไฟล์ข้อมูลไปรวมเข้ากับโครงการซอฟต์แวร์อื่น, การติดตั้งชุดคำสั่งลงบนหน่วยความจำ, การรันหรือประมวลผลคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์, หรือการนำส่วนประกอบย่อยบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งของรหัสนี้ไปใช้งานจริง หากผู้ใช้งานไม่ยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้อจำกัดนี้ สิทธิ์ในการเข้าถึงและครอบครองรหัสสคริปต์นี้จะถือเป็นอันโมฆะและถูกเพิกถอนโดยพลัน

ข้อที่ 1. นิยาม ข้อจำกัด และขอบเขตการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระดับสากล

คำว่า "สคริปต์และรหัสต้นฉบับโอเพนซอร์ส" ที่ระบุภายใต้โครงสร้างหนังสือสัญญาฉบับนี้ หมายรวมถึง ชุดคำสั่งที่ถูกเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ โครงสร้างไฟล์ ทรัพยากรประมวลผล ตลอดจนระบบโมดูลย่อยทั้งหมด การที่ผู้ทรงสิทธิ์ตัดสินใจเปิดเผยและเผยแพร่ซอร์สโค้ดดังกล่าวผ่านระบบสาธารณะของ GitHub นั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความโปร่งใส ปลอดภัย และเป็นวิทยาทานสำหรับการศึกษาแก่นักพัฒนาทั่วโลกเท่านั้น การกระทำนี้มิได้มีความหมายหรือสื่อเจตนาในการสละสิทธิ์ หรือการสละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในผลงานเพื่อปล่อยให้ซอฟต์แวร์นี้กลายเป็นสมบัติสาธารณะไร้การควบคุม (Public Domain) แต่อย่างใดทั้งสิ้น

ผู้ทรงสิทธิ์ **W4RYG** ขอประกาศและแสดงสิทธิ์ขาดในฐานะผู้สร้างสรรค์และผู้ถือกรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งในส่วนของการสถาปัตยกรรมโค้ด โครงสร้างหลัก (Core Architecture) โครงสร้างย่อย (Subroutines) ตัวแปรภายใน ระบบอินเทอร์เฟซ แนวคิดเชิงตรรกะ รวมถึงชื่อตัวละครหรือชื่อแฟงขององค์ประกอบภายในซอฟต์แวร์ทั้งหมด การคุ้มครองนี้มีผลผูกพันและบังคับใช้ได้ทั่วโลกในทันทีโดยอัตโนมัติ โดยอ้างอิงตามอนุสัญญากรุงเบิร์นและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศทุกฉบับที่มีการลงนามรับรอง

ข้อที่ 2. ขอบเขตสิทธิ์ที่สัญญามอบให้และเสรีภาพสำหรับผู้ใช้งานทุกคน

ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ใช้งานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดและข้อห้ามที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาอนุญาตฉบับนี้ อย่างเคร่งครัดและไม่บิดพลิ้ว ผู้ทรงสิทธิ์ตกลงมอบสิทธิ์ในการใช้งานสคริปต์และรหัสต้นฉบับนี้ให้แก่ผู้ใช้งานทุกคน โดยเป็นสิทธิ์ประเภทไม่จำกัดแต่ผู้เดียว (Non-exclusive) ไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ให้แก่บุคคลภายนอกได้ (Non-transferable) และไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์หรือค่าภาคหลวงใด ๆ (Royalty-Free) ทั่วโลก โดยขอบเขตและเสรีภาพในการใช้งานถูกจำกัดไว้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้:

- **สิทธิ์ในการศึกษา วิเคราะห์ และทดสอบการทำงานของระบบ:** อนุญาตให้ผู้ใช้งานทุกคนทำการรัน เรียกใช้ ประมวลผล และตรวจสอบกลไกการทำงานของซอร์สโค้ดในสภาพแวดล้อมระบบปิด สภาพแวดล้อมจำลอง หรือระบบเครือข่ายภายใน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ ค้นคว้า วิจัย พัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล และเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
- **สิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงรหัสคำสั่ง (Right to Modify):** อนุญาตให้ผู้ใช้งานทุกคนทำการแก้ไข เพิ่มเติม ลบ ฟังก์ชัน หรือโครงสร้างคลาสคำสั่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับแต่งกลไกการทำงานให้เหมาะสม หรือเชื่อมต่อเข้ากับระบบงานภายในส่วนบุคคล เพื่อความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบภายในขอบเขตส่วนตัวของผู้ใช้งานเอง
- **สิทธิ์ในการแจกจ่ายซ้ำบนโครงสร้างเดิมบน GitHub (Right to Redistribute):** อนุญาตให้ผู้ใช้งานทำการเผยแพร่ต่อ ส่งต่อ หรือแบ่งปันรหัสต้นฉบับเดิมหรือรหัสต้นฉบับที่ได้รับการดัดแปลงแล้วให้แก่บุคคลอื่น ผ่านคลังข้อมูล GitHub หรือช่องทางสารสนเทศอื่น ๆ โดยมีเงื่อนไขบังคับเด็ดขาดว่าห้ามมิให้ทำการแก้ไข ดัดแปลง หรือลบประกาศสิทธิ์และตัวไฟล์หนังสือสัญญาอนุญาตฉบับนี้ออกไปจากชุดข้อมูลที่แจกจ่ายซ้ำเป็นอันขาด

ข้อที่ 3. ข้อจำกัดและข้อห้ามเด็ดขาดทางกฎหมายเพื่อการพิทักษ์อัตลักษณ์และผลงาน

เนื่องจากรหัสต้นฉบับและสคริปต์นี้ถูกเผยแพร่ภายใต้คีโอเพนซอร์สเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นสำคัญ ผู้ทรงสิทธิ์จึงจำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขข้อจำกัดและข้อห้ามเด็ดขาดอันเป็นสาระสำคัญสูงสุดทางกฎหมาย ซึ่งหากมีผู้ใช้งานคนใด บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลใดกระทำการฝ่าฝืนแม้เพียงข้อเดียว สิทธิในการครอบครองเข้าถึง และใช้งานรหัสต้นฉบับทั้งหมดจะถือว่าสิ้นสุดลงโดยทันที และถือเป็นการกระทำความผิดละเมิดสิทธิ์โดยตั้งใจ:

- **การห้ามนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ แสวงหากำไร หรือสร้างรายได้โดยไม่ได้รับอนุญาต (Absolute Non-Commercial Restraint):** ห้ามมิให้ผู้ใช้งานทุกคน นำโค้ดสคริปต์นี้ ซอร์สโค้ดบางส่วน โมดูลคำสั่งหลัก หรือโครงสร้างที่นำไปดัดแปลงโคลนนิ่งเลียนแบบฟังก์ชันภายใน ไปใช้ในการประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ การจัดจำหน่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของหรือเงินตรา การให้เข้าระบบสารสนเทศ การนำไปใช้เป็นฐานของระบบบริการซอฟต์แวร์ที่เรียกเก็บค่าใช้จ่า (SaaS) การจัดทำระบบสมาชิกเพื่อเข้าถึงโค้ด หรือการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินและผลกำไรในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับเอกสารสิทธิ์ยินยอมเป็นกรณีพิเศษลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดย **W4RYG** เท่านั้น
- **การห้ามลบประกาศสิทธิ์ เครดิต และข้อมูลอัตลักษณ์ผู้แต่ง (Anti-Stripping Credit Clause):** ห้ามมิให้ผู้ใช้งานทำการลบ ทำลาย แก้ไข ดัดแปลง บดบัง หรือตัดทอนข้อความประกาศส่วนหัวของไฟล์ (File Header) ที่ระบุชื่อผู้สร้างสรรค์ นามแฝงผู้แต่ง หมายเลขไอดีเฉพาะตัว ช่องทางการติดต่อdiscord และประกาศข้อความลิขสิทธิ์ทั้งหมดออกจากไฟล์รหัสต้นฉบับอย่างเด็ดขาด ข้อห้ามนี้มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์แม้ว่ารหัสไฟล์ดังกล่าวจะถูกนำไปดัดแปลง พัฒนาต่อยอด หรือเขียนทับโครงสร้างเดิมไปมากกว่าร้อยละเก้าสิบของเนื้อหาไฟล์ทั้งหมดก็ตาม

ข้อที่ 4. การปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อยกเว้นการรับประกันความเสียหายในระบบคอมพิวเตอร์

ผู้ใช้งานทุกคนและบุคคลภายนอกที่เข้าถึงซอฟต์แวร์นี้ รับทราบและให้ความยินยอมผูกพันตนเองอย่างชัดแจ้งว่า บรรดาซอฟต์แวร์และสคริปต์โอเพนซอร์สทั้งหมดที่ปรากฏในคลังข้อมูลนี้ ถูกจัดเตรียมและส่งมอบให้แก่ผู้ใช้งานในลักษณะ **"ตามที่เป็นอยู่" (AS IS Basis)** ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจและสภาพโครงสร้างวิศวกรรมข้อมูลของผู้ทรงสิทธิ์ได้สร้างไว้ ณ เวลานั้น โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง หรือการรับประกันว่าระบบจะทำงานได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด (Bugs) ไม่มีช่องโหว่ทางความปลอดภัย (Vulnerabilities) หรือปราศจากการหยุดชะงักใด ๆ

ผู้ทรงสิทธิ์ **W4RYG** จะไม่รับผิดชอบและไม่ต้องร่วมรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ความเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายสืบเนื่องอันเกิดจากการเข้าถึง การใช้งาน การรื้อระบบ การติดตั้ง การดัดแปลง หรือการแจกจ่ายซ้ำซึ่งสคริปต์นี้ ความเสียหายดังกล่าวรวมถึงการสูญหายของข้อมูลสารสนเทศ ฐานข้อมูลฟังก์ทลาย ความเสียหายของฮาร์ดแวร์ หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ โดยความเสี่ยงภัยและความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานซอฟต์แวร์นี้ ตกเป็นหน้าที่ของผู้ใช้งานทุกคนที่จะต้องแบกรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

ข้อที่ 5. การสิ้นสุดข้อตกลงใบอนุญาตโดยอัตโนมัติและมาตรการบทลงโทษทางกฎหมายขั้นสูงสุด

หนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และข้อตกลงพิทักษ์สิทธิ์ฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ผูกพันผู้ใช้งานทุกคนไปตลอดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานยังคงครอบครอง ครอบครอง หรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของรหัสสคริปต์นี้อยู่ หากเกิดกรณีที่ผู้ใช้งานกระทำการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน ละเลย หรือละเมิดเงื่อนไขข้อจำกัดแม้เพียงข้อเดียวที่ระบุไว้ในสัญญานี้ สัญญาอนุญาตนี้จะถือว่าสิ้นสุดลงและเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติทันที (Automatic Termination) สำหรับผู้ใช้งานรายนั้น โดยที่ผู้ทรงสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องส่งหนังสือแจ้งเตือน บอกกล่าว หรือร้องขอให้แก้ไขข้อบกพร่องใด ๆ ล่วงหน้าทั้งสิ้น

ในทันทีที่สัญญาอนุญาตฉบับนี้สิ้นสุดลงเนื่องจากการฝ่าฝืนข้อตกลง ผู้ใช้งานคนดังกล่าวมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องยุติการใช้งานซอฟต์แวร์ สคริปต์ และรหัสซอร์สโค้ดนี้ในทุกกรณี และต้องทำการลบ ลบล้าง ลบถอน (Uninstall) หรือทำลายสำเนาหรือต้นฉบับทั้งหมดรวมถึงไฟล์ดัดแปลงที่เก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ ระบบคลาวด์ หรือคลังข้อมูล GitHub ส่วนตัวทันที พร้อมกันนี้ ผู้ทรงสิทธิ์ **W4RYG** ขอสงวนสิทธิ์โดยเด็ดขาดและไม่มีข้อจำกัดในการดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย เรียกค่าเสียหายทางแพ่ง ค่ายกเลิกสิทธิ์ ค่าขาดประโยชน์ ตลอดจนการดำเนินคดีตามกฎหมายทุกแห่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระดับสากล จนถึงขีดสุดของกฎหมาย

ข้อที่ 6. กฎหมายที่ใช้บังคับ การระงับข้อพิพาท และหลักการแยกส่วนสัญญาออกจากกัน

หนังสือสัญญาอนุญาตฉบับนี้ ให้ผูกควบคุม ตีความ บังคับใช้ และพิจารณาข้อขัดแย้งตามหลักกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์สากลและบทบัญญัติแห่งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดข้อพิพาททางกฎหมายจากการใช้งานสคริปต์ ให้พยายามระงับข้อพิพาทด้วยการเจรจาอย่างสันติวิธี หากไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อพิพาทต่อศาลที่มีเขตอำนาจเหนือภูมิสำเนาของผู้ทรงสิทธิ์ และหากมีข้อกำหนดหรือข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งในสัญญาที่ถูกสั่งการหรือวินิจฉัยโดยศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกฎหมาย ให้ตกเป็นโมฆะ ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้คู่สัญญาตกลงให้ตัดส่วนนั้นออก และให้ถือว่าข้อกำหนดและย้อยส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดที่เหลือในหนังสือสัญญานี้ ยังคงมีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์เด็ดขาดและแยกเป็นอิสระจากส่วนที่เป็นโมฆะนั้น

ข้อที่ 7. ความสมบูรณ์เด็ดขาดของข้อตกลงสิทธิ์และการปรับปรุงเงื่อนไขในอนาคต

หนังสือสัญญาฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ เป็นหนึ่งเดียว และเป็นที่สุดระหว่างผู้ทรงสิทธิ์และผู้ใช้งานทุกคนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และสคริปต์โอเพนซอร์สในคลังข้อมูลนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิ์ใด ๆ จะกระทำได้อำนาจสิทธิ์ขาดของผู้ทรงสิทธิ์ **W4RYG** แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น โดยในอนาคตผู้ทรงสิทธิ์ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม หรือประกาศเงื่อนไขข้อตกลงใบอนุญาตเวอร์ชันใหม่ (เช่น เวอร์ชัน V3.0 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า) ผ่านทางหน้าคลังข้อมูล GitHub เพื่อให้เหมาะสมต่อสภาวะการณ์ทางเทคโนโลยีและความปลอดภัย โดยผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดเวอร์ชันล่าสุดที่มีการอัปเดตลงในระบบ

บทสรุปแห่งเจตนารมณ์ร่วมและการยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมาย

เพื่อเป็นหลักฐานและแสดงความเป็นเอกภาพในความเข้าใจอันดีร่วมกันในการรักษา สืบทอด และจรรโลงระบบนิเวศการแบ่งปันซอร์สโค้ดแบบโอเพนซอร์สที่มีการปกป้องสิทธิ์อันชอบธรรมของผู้สร้างสรรค์อย่างเป็นธรรม คู่สัญญาและผู้ใช้งานทุกคนตกลงยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขทุกประการในทันทีเมื่อมีการดึงข้อมูล คัดลอก หรือประมวลผลสคริปต์นี้ในคลังข้อมูล

(BY W4RYG)

ผู้ทรงสิทธิ์และผู้ออกใบอนุญาต
Rightsholder & Licensor

(ทุกคน)

ผู้รับสิทธิ์และผู้ใช้งานสคริปต์โอเพนซอร์ส
Licensee & Open-Source Users

```
# BY: W4RYG
# ID: 0914500140190080
# DIS: w4ryg
# V2.0
# -----
#  COPYRIGHT W4RYG. ALL RIGHTS RESERVED.
# -----
```